

1500957-79.2019.8.26.0318

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário

Assunto: Decorrente de Violência Doméstica

Magistrado: Fernanda Oliveira Silva

Comarca: Leme

Foro: Foro de Leme

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 15/06/2022

... salários mínimos ao mês, está preso por tráfico de drogas, na data do fato não ostentava antecedentes criminais. Disse que visitava seus filhos junto à porteira do sítio, mas os familiares da vítima dificultavam o contato com as crianças. Na data do fato, discutiu com a vítima e ela disse que registraria para lhe prejudicar. Não ameaçou a vítima.

Nesta toada, analisada a prova ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Leme

Foro de Leme

Vara Criminal

Rua Bernardino de Campos 770, Leme-SP - cep 13610-901

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500957-79.2019.8.26.0318 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500957-79.2019.8.26.0318

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumário - Decorrente de Violência Doméstica

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, 2183475/2019 - DEL.POL.S.CRUZ DA CONCEIÇÃO, 3501239 - DEL.POL.S.CRUZ DA CONCEIÇÃO, 137/19/803 - DEL.POL.S.CRUZ DA CONCEIÇÃO, 2183475 - DEL.POL.S.CRUZ DA CONCEIÇÃO, 137/19/803 - DEL.POL.S.CRUZ DA CONCEIÇÃO, 2183475 - DEL.POL.S.CRUZ DA CONCEIÇÃO, 137/19/803 - DEL.POL.S.CRUZ DA CONCEIÇÃO, 2183475 - DEL.POL.S.CRUZ DA CONCEIÇÃO, 137/19/803 - DEL.POL.S.CRUZ DA CONCEIÇÃO, 2183475 - DEL.POL.S.CRUZ DA CONCEIÇÃO, 137/19/803 - DEL.POL.S.CRUZ DA CONCEIÇÃO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DIEGO DOS REIS OLIVEIRA

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fernanda Oliveira Silva

Vistos.

DIEGO DOS REIS DE OLIVEIRA foi denunciado porque, no dia 28 de maio de 2019, por volta das 11 horas, no Sítio São Paulo, Zona Rural, Bairro da Saúde, Santa Cruz da Conceição, nesta comarca de Leme/SP, no âmbito das relações domésticas, teria ameaçado sua ex-sogra Marinéia Teresinha Alves Apolinário, por meio de palavras, de lhe causar mal injusto e grave.

A denúncia foi recebida em 02 de dezembro de 2020 (fls. 52).

O réu foi citado (fls. 75) e apresentou resposta à acusação (fls. 77/81).

Nesta audiência foi ouvida a vítima, uma testemunha e, ao final, o réu foi interrogado.

Em alegações finais, o Ministério Público pugnou pela condenação do réu, fixação da pena no mínimo legal e a imposição de regime aberto para início do cumprimento da pena. A Defesa reiterou a resposta à acusação e requereu a absolvição sumária do réu.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A pretensão punitiva é PROCEDENTE.

A materialidade delitiva do crime de ameaça está comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 03/05), representação da vítima (fls. 08) e prova oral.

A autoria é certa.

A vítima relatou que sua filha saiu de casa, o réu queria levar sua filha à força, entrevistou na contenda, o réu lhe ameaçou de morte. O réu ameaçou seria marido; desesperou-se, não dormia, temeu por sua vida e de seus familiares. O réu morava em Pirassununga; há problemas relacionados ao regime de visitas dos filhos do réu e sua filha. Entrevistado na discussão do réu e sua filha.

A informante Juliana Aparecida Alves Apolinário, filha da vítima e ex-companheira do réu, disse que tinha deixado o lar comum, estava na casa da sua mãe com seus filhos. Dias depois, o réu queria lhe levar à força para casa, sua mãe entrevistou, o réu falou que ia "queimar", matar, sua mãe. Seu padrasto chegou e o réu foi embora. O réu disse que tem 34 anos, é solteiro, tem dois filhos (06 e 11 anos), é comerciante, auferia 02 salários mínimos ao mês, está preso por tráfico de drogas, na data do fato não ostentava antecedentes criminais. Disse que visitava seus filhos junto à porteira do sítio, mas os familiares da vítima dificultavam o contato com as crianças. Na data do fato, discutiu com a vítima e ela disse que registraria para lhe prejudicar. Não ameaçou a vítima.

Nesta toada, analisada a prova amealhada sob o crivo do contraditório, nenhuma dúvida há que o réu praticou o crime que lhe foi imputado. A vítima confirmou que foi ameaçada pelo réu e seu relato corroborado pela testemunha Juliana que presenciou os fatos.

A versão do réu está dissociada do conjunto probatório e não convence.

Assim, ausentes causas excludentes da ilicitude ou da culpabilidade, de rigor a responsabilização penal do réu.

Passo a dosimetria da pena.

Na primeira fase, não há circunstâncias judiciais a serem valoradas negativamente, assim fixo a pena base em 01 mês de detenção.

Na segunda fase, verifico presente a agravante estampada no artigo 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal, motivo pelo qual agravo a pena em 1/6 e fixo a pena intermediária em 01 mês e 05 dias de detenção.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição a serem consideradas, torno a pena definitiva em 01 mês e 05 dias de detenção.

Fixo regime aberto para início do cumprimento da pena.

O crime foi cometido com ameaça contra mulher razão pela qual é incabível a substituição prevista no artigo 44 do Código Penal e a suspensão da pena estampada no artigo 77 do Código Penal, por não ser considerada medida recomendável.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão acusatória e CONDENO o réu DIEGO DOS REIS OLIVEIRA, como incurso no artigo 147, caput, c.c. o artigo 61, inciso II, alínea "f", ambos do Código Penal, na forma da Lei 11.340/06, a pena de 01 mês e 05 dias de detenção, a ser resgatada no regime inicial aberto.

Custas na forma da lei.

Sentença publicada em audiência, as partes saem intimadas.

Leme, 15 de junho de 2022.